

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ACÓRDÃO Nº 327, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025

Processo nº 53500.047569/2022-88

Recorrente/Interessado: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

CNPJ nº 40.432.544/0001-47

Conselheiro(a) Relator(a): Edson Victor Eugênio de Holanda

Fórum Deliberativo: Reunião nº 949, de 4 de dezembro de 2025

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE E DIREITOS DO CONSUMIDOR. MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Administrativo interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra decisão que aplicou multa de R\$ 4.810.216,14 (quatro milhões, oitocentos e dez mil, duzentos e dezesseis reais e catorze centavos) pelo descumprimento ao art. 7º do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC, aprovado pela Resolução nº 632/2014, e aos arts. 8º, IV e VI, e 18, do Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo - RGA, aprovado pela Resolução nº 667/2016.

2. A decisão recorrida foi proferida após Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações - Pado, com base em fiscalizações realizadas nos anos de 2019, 2020 e 2021, que identificaram falhas na concessão de protocolo de atendimento, na disponibilização de *webchat* acessível, na acessibilidade da página na internet e na qualificação de atendentes da Central de Intermediação de Comunicação - CIC.

3. A Recorrente alegou nulidades processuais, desoneração regulatória por reclassificação como Prestadora de Pequeno Porte - PPP, ausência de infração, aplicação do princípio da insignificância, necessidade de atenuantes e questionou a dosimetria da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual ou desoneração regulatória capaz de afastar a responsabilização da Recorrente; (ii) saber se restaram caracterizadas as infrações aos arts. 7º do RGC e 8º, IV e VI, do RGA; e (iii) saber se a dosimetria da sanção aplicada deve ser revista, inclusive quanto à descaracterização da infração ao art. 18 do RGA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não se verificou nulidade processual, pois a Recorrente foi devidamente notificada, teve acesso aos autos, apresentou defesa e alegações finais, e foi reaberto prazo após retificação do despacho de instauração.

2. A reclassificação da Empresa como PPP ocorreu após os fatos apurados, não sendo possível a aplicação retroativa da desoneração regulatória, devendo ser observada a norma vigente à época da infração.

3. O *Ranking* de Acessibilidade é instrumento legítimo de acompanhamento e pode fundamentar a apuração de descumprimento de obrigações, não havendo impedimento à responsabilização administrativa.

4. Restou comprovado, por Relatórios de Fiscalização, o descumprimento ao art. 7º do RGC, diante da não concessão de protocolo em atendimentos por mensagem eletrônica, *webchat* e videochamada.
5. Restou comprovado o descumprimento ao art. 8º, IV, do RGA, pela não disponibilização efetiva de *webchat* acessível para pessoas com deficiência em canal de atendimento remoto por internet.
6. Restou comprovado o descumprimento ao art. 8º, VI, do RGA, pela ausência de acessibilidade adequada na página da internet da Prestadora, com falhas reiteradas em critérios técnicos.
7. Não se caracteriza infração ao art. 18 do RGA, pois a obrigação de qualificação de atendentes da CIC é restrita às prestadoras de Serviço Telefônico Fico Comutado - STFC e Serviço Móvel Pessoal - SMP, não abrangendo a Recorrente, que atua em Serviço de Comunicação Multimídia - SCM e Serviço de Acesso Condicionado - SeAC.
8. Não se aplica o princípio da insignificância no processo administrativo sancionador, em razão da indisponibilidade do interesse público.
9. Foram corretamente consideradas atenuantes na dosimetria da multa, em razão de medidas corretivas adotadas pela Prestadora, com redução de 20% (vinte por cento) do valor.
10. A metodologia de cálculo da multa observou os critérios regulamentares, sendo utilizada a Receita Operacional Líquida - ROL mais recente disponível à época da sanção.
11. Afastada a infração ao art. 18 do RGA, o valor da multa deve ser reduzido para R\$ 2.406.464,79 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Administrativo conhecido e parcialmente provido para afastar a infração ao art. 18 do RGA e reduzir o valor da multa para R\$ 2.406.464,79 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade processual nem aplicação retroativa de desoneração regulatória à Recorrente. 2. Restam caracterizadas as infrações ao art. 7º do RGC e aos arts. 8º, IV e VI, do RGA. 3. Não se caracteriza infração ao art. 18 do RGA para prestadora de SCM e SeAC. 4. O valor da multa deve ser reduzido para R\$ 2.406.464,79 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.472/1997, arts. 2º, IV, 173, I e II; Resolução nº 632/2014, art. 7º; Resolução nº 667/2016, arts. 8º, IV e VI, 14, 18; Resolução Interna Anatel nº 219/2023.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 34/2023; Acórdão nº 591/2020; Acórdão nº 579/2020; Acórdão nº 52/2024; Acórdão nº 41/2024; Acórdão nº 493/2020; Acórdão nº 446/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Conselho Diretor da Anatel, por unanimidade, nos termos da Análise nº 21/2025/EH (SEI nº 14717578), integrante deste acórdão, conhecer do Recurso Administrativo interposto pela SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., CNPJ nº 40.432.544/0001-47, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM e do Serviço de Acesso Condicionado - SeAC, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para descaracterizar as infrações ao art. 18 do RGA, alterando-se, assim, a multa aplicada por meio do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (SEI nº 13233621), para o montante de R\$ 2.406.464,79 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), pelo descumprimento ao art. 7º do RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

Participaram da deliberação o Presidente Carlos Manuel Baigorri, os Conselheiros Alexandre Reis Siqueira Freire, Edson Victor Eugênio de Holanda e Octavio Penna Pieranti e a Conselheira Substituta Cristiana Camarate Silveira Martins Leão Quinalia.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Manuel Baigorri, Presidente**, em 17/12/2025, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14876418** e o código CRC **35BB24CB**.
